均安镇中海雍和熙岸公馆“9·9”安全事故调查报告

2019年9月9日10时许，位于佛山市顺德区均安镇鹤峰居委会新城北区百安路1号的中海雍和熙岸公馆建筑工地，发生一起叉车伤害事故，造成1人受伤，经送均安医院抢救无效死亡，直接经济损失65万元。

事故发生后，区委、区政府和均安镇委、镇政府高度重视立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区住房城乡建设和水利局、区总工会、区公安局、均安镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程项目概况。

工程名称为中海雍和熙岸公馆1-4座、6-29座及地下室（以下简称“中海工程项目”），工程地址为广东省佛山市顺德区均安镇鹤峰居委会新城北区百安路1号，该工程总建筑面

积约为24.4万平方米，其中地下室一层，局部两层，负二层层高3.9米，负一层地下室3.8米，1~4#楼、21#、23#、25#楼为超高层共计39层，标准层层高2.9米，22#、24#、26#楼为商业楼，地上一层，层高6.1米，6~20#楼为小高层，地上15层，层高3米。

（二）相关单位及人员情况。

1、佛山市顺德中海嘉业房地产开发有限公司（以下简称“中海公司”）为中海工程项目建设单位。统一社会信用代码：91440606****U57W,类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），住所：佛山市顺德区均安镇南浦村委会*大街*号法定代表人：庄*，注册资本：人民币**万元，成立日期：2017年08月17日，经营范围：房地产开发经营（不含别墅、高尔夫球场的建设），建筑装饰、装修。（不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）项目负责人为黄*（男，汉族，身份证号码4290011983****1617）

2、四川广厦建筑工程有限公司（以下简称“广厦公司”）为中海工程项目总承包单位。统一社会信用代码为91510683****950B，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为四川省绵竹市绵远镇**村*组，法定代表人为熊*，注册资本为**万元整，成立日期为2009年09月22日，经营范围为建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，水利水电机电安装工程专业承包，地基基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，古建

筑工程专业承包，钢结构工程专业承包，特种工程专业承包，模板脚手架专业承包，建筑机电安装工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，房地产开发（以上项目凭资证书经营）；园林绿化；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）项目经理为黄**（男，汉族，身份证号码5103211985****8014）。

3、广东鼎耀工程技术有限公司（以下简称“鼎耀公司”）为中海工程项目监理单位。统一社会信用代码9144060****157K，类型为有限责任公司，住所为佛山市南海区桂城**路**楼**区，法定代表人为罗**，注册资本人民币**万元，成立日期为2001年07月03日，经营范围为工程技术开发、咨询；技术培训；工程项目管理；工程监理；楼宇智能设备研发生产；交通智能设备研发生产；信息系统集成工程；工程造价咨询；工程招标代理；政府采购代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）项目总监理工程师为李**（男，汉族，身份证号码4323211975****4997）。

4、夏县瑶峰镇**工程机械租赁部（以下简称“**租赁部”）为中海工程项目叉车租赁单位。统一社会信用代码92140828MA0****(1-1)，类型为个体工商户，经营者为纽**，经营场所为夏县八一街西**号，注册日期为2019年03月29日，经营范围为工程机械租赁。租赁部经营者为纽**（男，汉族，身份证号码1427301971****0712）。

5、谢**（死者）：男，汉族，身份证号码1427301976****0672，

住址为山西省夏县育英巷**院*单元*号。谢**是夏县瑶峰镇**工程机械租赁部雇佣的叉车司机，根据公安部门出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因是“胸部损伤致窒息死亡”。

二、事故经过及救援情况

（一）、事故发生经过

2019年9月9日10时许，夏县瑶峰镇**工程机械租赁部工作人员叉车司机谢**，在位于佛山市顺德区均安镇鹤峰居委会新城北区百安路1号的佛山市顺德区均安镇中海雍和熙岸公馆施工工地，作业叉运整扎6m长的建筑搭架钢管，在叉运货物行驶到24栋商铺建筑物与26栋商铺建筑物之间的通道，发现24栋商铺建筑物旁有临时搭架阻碍通行，谢**将货物起升至高于临时搭架缓慢向前通过，因临时搭架附近的路面有凹坑，车体向有凹坑侧的方向产生倾斜，叉车司机谢**在车辆倾覆的过程向车辆的倾覆方向逃生，车辆的护顶架压住叉车司机谢**的胸部。

（二）、事故救援情况

事故发生后，现场人员马上报120并开车把谢**送到均安医院救治，送院后经抢救无效死亡。接报赶至现场的公安、区住建局、区应急管理局、镇安监、镇国土城建等部门迅速开展调查取证及善后处置工作。

（三）、事故善后处置情况

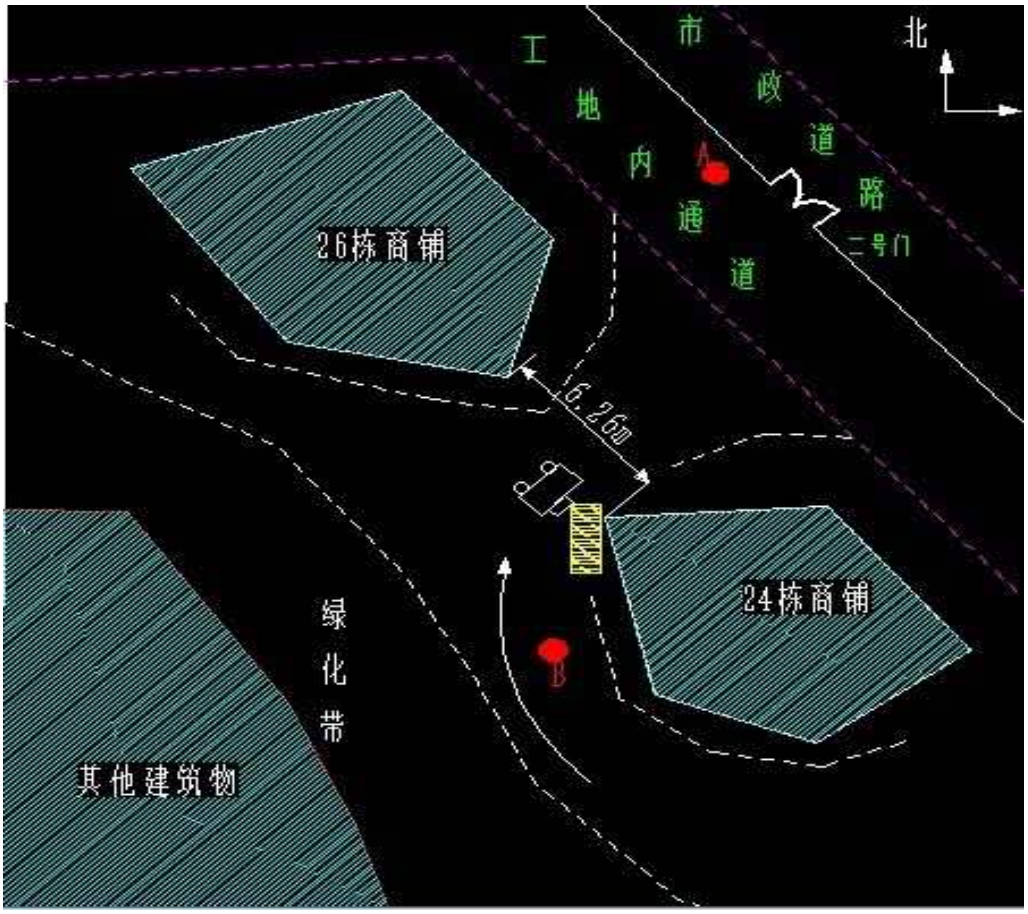
四川广厦建筑工程有限公司和夏县瑶峰镇**工程机械租赁部与死者家属于2019年9月12日达成了调解协议，协议各项内容均履行完毕。

三、事故调查具体情况

（一）经现场核查，发生事故车辆为平衡重式叉车，规格为CPC35-AG2，驱动方式为前驱，动力方式为内燃机，额定载重为3500kg，自重为4555kg，最大起升高度为3000mm，整机编号为G5AC23530。该车辆由夏县瑶峰镇**工程机械租赁部通过二手市场购得，只有产品合格证，事故车辆没有设置安全带；在事故现场调查时未能提供事故车辆的维护保养、自行检查和全面检查记录，事故车辆没有日常使用的巡检记录。

（二）经现场核查，事故现场位于中海雍和熙岸公馆施工工地的24栋商铺建筑物与26栋商铺建筑物之间的通道，通道的宽度为6.26m；在24栋商铺建筑物的西南面有高度为3.6m的临时搭架，24栋商铺建筑物的北面体有新被刮出的痕迹；事故叉车车头向东北，车身向东南侧倾覆（即24栋商铺建筑物方向），事故叉车所叉运货物为建筑搭架钢管，长约6m，共22条捆成一扎，总重量为370 kg；路面不平整，事故车辆的倾覆位置处在凹坑，车辆的右方前轮在用钢板铺的凹坑，而车辆行驶的路面的左侧是混型土路面，凹坑的深度与混型土的地面的最大高差达150mm。

事故现场平面示意图如下：



（三）事故车辆处于中海雍和熙岸公馆施工工地的 24 栋商铺建筑物与 26 栋商铺建筑物之间的通道，车辆的车头向东北，车身向东南侧倾覆（即 24 栋商铺建筑物方向），而 24 栋商铺建筑物与 26 栋商铺建筑物之间的通道的宽度为 6.26m，在 24 栋商铺建筑物的西南面有高度为 3.6m 的临时搭架，24 栋商铺建筑物的北面体有新被刮出的痕迹；事故车辆货叉的起升高度为 4.2m，已超过最大起升高度；事故叉车叉运的货物为建筑搭架钢管，长约 6m，共 22 条捆成一扎，总重量为 370 kg；路面不平整，事故车辆的倾覆位置处在凹坑，车辆的右方前轮在用钢板铺的凹坑，而车辆行驶的路面的左侧是混型土路面，凹坑的深度与混型土的地面的最大高差达 150mm；

事故车辆没有设置安全带。

（四）经调查综合分析，根据叉车的起升特性，叉车在叉载钢管后随起升高度的不断增加，使自身的总质量重心上移，车辆在行走过程中经过路面凹坑时，产生货物偏载的倾覆力矩增大，侧向倾覆力矩大于车辆总质量重心力矩致使车辆倾覆。

（五）谢**有取得作业资格证；谢**没有按作业规程进行，冒险违规作业，谢**将叉载的货物起升到超过最大起升高度，没有意识会使车辆抗倾覆能力变小的危险；在车辆通行的过行的过程中，没有发现路面有凹坑导致货物产生偏载的可能性；夏县瑶峰镇**工程机械租赁部和四川广厦建筑工程有限公司的叉车的安全操作规程和技术交底有规定：“叉车载行驶时货叉不准升得太高，货叉底端距地面应保持 300－400mm，以免影响叉车的稳定性，门架须后倾。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰”；谢**自身的安全防范意识不足，车辆倾覆时最安全的做法是保留在司机的座位上，双手护头，谢**在车辆倾覆的过程向车辆的倾覆方向逃生，导致被车辆的护顶架压住胸部。

四、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

叉车司机谢**，安全作业意识淡薄，麻痹大意，安全防范意识不足，没有按作业规程进行，冒险违规作业，将叉载的货物起升到超过最大起升高度通过有凹坑的路面，导致货物产生偏载造成车辆倾覆后，被车辆的护顶架压住自己胸部是此

起事故的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

夏县瑶峰镇**工程机械租赁部未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现和消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况。没有对事故叉车进行经常性维护保养和定期自行检查，没有日常使用的巡检记录。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任个人和单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任的人员

谢**安全意识淡薄，忽视施工现场危险因素，违规操作叉车进行搬运作业，将叉载的货物起升到超过最大起升高度通过有凹坑的路面，导致货物产生偏载造成车辆倾覆被压，对事故发生负主要责任。鉴于谢**在事故中死亡，建议免予追究谢**责任。

（二）免予追究责任的单位（2个）

1、四川广厦建筑工程有限公司，该公司为中海工程项目总承包单位，负责施工期间现场的安全管理工作。经调查，

四川广厦建筑工程有限公司有对谢**进行三级安全教育及安全技术交底，有制定材料运输安全专项施工方案，有制定项目重大危险源安全交底，有与夏县瑶峰镇**工程机械租赁部签订工程专业分包单位安全生产、文明施工管理协议书。该公司有按照公司安全管理制度对工地安全情况进行检查，基本能够按照规范及方案落实安全管理，建议免予追究四川广厦建筑工程有限公司责任。

2、广东鼎耀工程技术有限公司，该公司为中海工程项目监理单位，代表建设单位对施工质量实施监理。该公司有对叉车作业人员和机械设备进场进行审查，基本能够按照监理规划和监理实施细则开展安全监理工作，建议免予追究广东鼎耀工程技术有限公司责任。

（三）追究责任的单位（1个）

夏县瑶峰镇**工程机械租赁部，是中海工程项目叉车出租单位。未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现和消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况。没有对事故叉车进行经常性维护保养和定期自行检查，没有日常使用的巡检记录。对事故负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由安全生产监督管理部门对夏县瑶峰镇**工程机械租赁部予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）夏县瑶峰镇**工程机械租赁部应认真吸取事故教训，严格落实分包单位施工安全生产责任，切实加强从业人

员的安全教育培训和落实现场安全技术交底工作，提升从业人员的生产安全意识，并对在承建的建设项目全面开展安全生产大检查和隐患治理活动，及时排查和消除存在的隐患。

（二）四川广厦建筑工程有限公司应认真吸取事故教训，严格落实总承包单位施工现场安全生产责任，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，要按照“四不放过”原则落实事故处理各项工作，制定整改方案，落实责任人，在限定时间内完成整改并进行全面复查，并把处理情况和整改措施及时上报项目监督管理机构。同时，要及时组织部门人员开展安全教育培训活动和落实现场安全技术交底工作，并对在承建的建设项目全面开展安全生产大检查和隐患治理活动，及时排查和消除存在的隐患。

（三）广东鼎耀工程技术有限公司应认真吸取事故教训，切实落实监理单位安全监理责任，遵守有关安全生产的法律法规，全面履行监理职责。对本单位承接的监理项目进行全面自查自纠并落实隐患排查，督促责任单位及时有效地消除各类隐患，确保安全。

（四）顺德区住建部门要继续加强建设领域违法违规行为的监管，进一步强化打击各类安全生产违法违规行为的力度，督促均安镇国土城建和水利局加强责任单位的安全管理情况检查，加大对安全生产违法违规行为的查处力度，促使施工企业加强安全管理，提高安全生产意识，有效落实安全生产主体责任。

上述事故防范和整改措施的落实情况由均安镇安委办

牵头汇总，并及时报送事故调查组。

均安镇中海雍和熙岸公馆“9·9”

安全事故调查组

2019年12月19日